

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 능동적 관리업무를 통한 나라키움 제주마루 임차인
무단거주 해소 및 공사 비용 절감
2. 소관부점 : 남부개발처
3. 내 용 :

가. 업무개요

가. 업무개요

남부개발처는 「업무분장세칙」 제32조 제4호에 따라 공공개발 건축·개발부동산 임대·시설관리 및 회계·세무·결산 업무를 수행하고 있는데

기획운영팀 ○○○ 과장대우(0급)는 2024. 2. 1.부터 「나라키움 제주 복합관사」 개발사업(이하 “제주마루”라 한다) 등 7개 위탁·기금·공유개발 준공사업장의 임대·시설관리 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

[표 32]와 같이 제주마루는 근린생활시설 11개 호실 및 주거시설 216개 호실(공무원관사 및 청년임대주택 각 108호실)로 구성되어 있는 시설로써 원거리 도서지역에 위치하여 건물 운영·관리 어려움과 더불어 장기연체 문제가 빈번하였다.

[표 32] 나라키움 제주마루 건물 개요

건물명	나라키움 제주마루			건물 전경
위 치	제주특별자치도 제주시 중앙로 273			
지 역	일반상업지역	용 도	근생, 공동주택	
대지면적	3,858.70㎡	연면적	15,579.61㎡	
시 설 구 성	공동주택	관 사	3F, 7-8F	
		민간임대	3-6F	
	근린생활시설		B1-2F	
	주차장		B2-1F	

특히, 제주마루 000호(주거 민간임대)는 [표 33]과 같이 2019. 10. 14. 최초 임대차계약을 체결하여 2024. 4. 13.까지 임대운영 중이었는데

[표 33] 621호 임대차계약 명세

(단위 : 원)

계약자	계약기간	보증금	월임대료	월관리비	연간 수입
○○○	2019. 10. 14. ~ 2024. 4. 13.	2,000,000	400,000	72,400	5,668,800

○○○ 과장이 2024. 2. 1.에 본 사업장을 담당하던 시점에는 이미 임차인의 임대료 연체가 발생하여 1차 납부최고(2024. 1. 16., 미납액: 0,000,000원) 통보가 이루어진 상태였으며 2024. 3. 18.에 미납임대료 2차 납부 최고 및 계약해지 통보를 실시하고 2024. 3. 29.부터 2024. 4. 13. (임대차종료일)까지 4차례 유선상담하며 미납액 총액을 납부 약속 받았으나

임차인은 2024. 4. 2.에 미납액(총 0,000,000원) 중 일부(00만 원)만 납입한 채 임대차종료일 이후 계속적인 무단점거를 하였다.

(1) 부동산점유이전금지가처분 집행 및 가압류(차량, 채권) 진행

이에, ○○○ 과장은 ♣♣♣♣♣(건물종합관리)와 실시간 연락 및 협조 요청을 통해 해당 호실의 특이사항(동거인 확인) 발생확인 등 지속적인 모니터링을 실시하였고

2024년 5월 납부독촉 고지문 내용증명을 발송(2회)하고, 명도소송 예정 및 퇴거요청 문자를 발송(0회)했으나 임차인은 무응답으로 반응하자 2024. 6. 14. 법률사무소를 통해 ‘건물인도 소 부동산점유이전금지가처분⁷⁹⁾’ 소장을 접수하여 2024. 7. 23. 집행을 완료하였다.

또한, 이 과정에서 ♣♣♣♣♣를 통해 임차인 명의 차량 과태료 고지서 부과 사실 및 「제주특별자치도 차고지증명 및 관리 조례」에 따라 제주 마루를 차고지로 승인한 기록을 확인하여 임차인 소유 차량 확인 후 가압류를 진행하였으며

과거 임대료 입금내역을 바탕으로 임차인의 주거래은행을 찾아내 해당 계좌의 채권가압류(예금)를 순차적으로 진행했다.

79) 미납중인 임차인이 동거인 등 제3자를 대상으로 점유권을 넘길 경우를 대비하여 법원을 통해 본 상황이 끝날 때까지 점유자를 바꾸지 못하도록 금지 명령을 내리는 것

(2) ♣♣♣♣♣ 협업 강화로 결정적 증거 확보

2024. 11. 20. 오전 10시 경 ♣♣♣♣♣로부터 외부 청소업체가 000호를 방문한다는 내용을 전달받고, ♣♣♣♣♣를 통해 외부업체 출입 시 현관문 내부에 부착되어 있는 봉인문서⁸⁰⁾가 제거되어 있는 사실을 휴대전화로 촬영하여 「형법」 제140조에 따른 공무상비밀표시무효죄⁸¹⁾에 대한 결정적 증거를 확보하였다.

이에, ○○○ 과장은 즉시 목격 직원의 진술서를 확보하고 형사고소 가능성을 검토하였는데 기 진행중인 명도소송과 가압류가 진행된 상황에서 형사고소 압박이 더해진다면 1년 이상의 기간이 소요되는 명도가 신속하게 해결될 수 있을 것으로 예상하였다.

(3) 형사고소 직접 수행으로 비용절감 및 재산관리 역량 강화

외부 법률사무소에 형사고소 업무를 의뢰할 경우 [표 34]와 같이 최소 약 2천만 원이 소요될 것으로 예상되었는데

[표 34] 형사고소 의뢰 시 소요 비용 명세

(단위: 원, VAT 포함)

주요 업무	수임비용
계: 약 19,800,000원	
1. 선임비	“기재 생략”
2. 증거자료 수집	
3. 고소장 작성	
4. 고소 진행	
5. 출석조사(회당)	
6. 추가 증거자료 제출	
7. 공소장 열람	

80) 부동산 점유이전 가처분에 따라 법원 집행관이 직접 방문하여 현관문 내부에 부착한 집행서·봉인 표시

81) 「형법」 제140조(공무상비밀표시무효) ①공무원이 그 직무에 관하여 실시한 봉인 또는 압류 기타 강제처분의 표시를 손상 또는 은닉하거나 기타 방법으로 그 효용을 해한 자는 5년 이하의 징역 또는 700만 원 이하의 벌금에 처한다.

형사고소 업무를 직접 수행하는 선례가 없어 업무효율성 및 실효성이 낮다는 내부 의견에도 불구하고

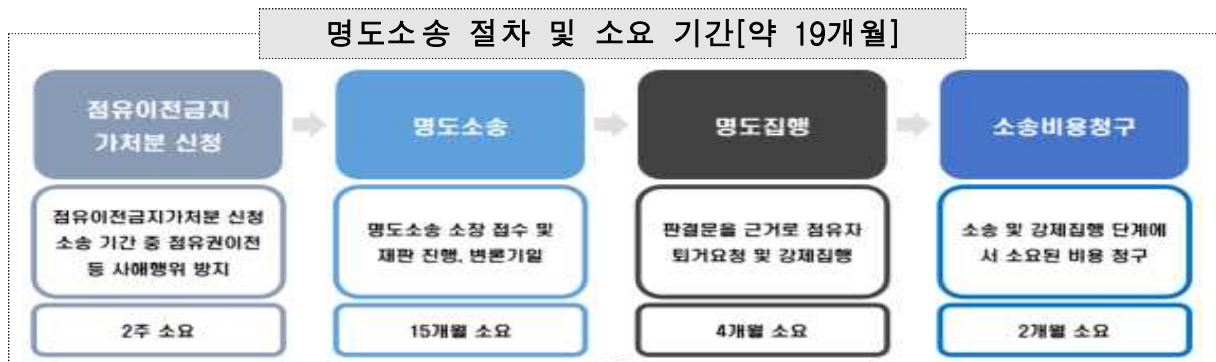
○○○ 과장은 ❶ 사진증거물과, 목격자 진술서 등 결정적 증거가 확보되어 형사고소 시 승소 가능성이 있음을 피력하였고 준법경영실 협조 시 (고소장 검토 등) ❷ 약 2천만 원의 비용을 아낄 수 있으며, ❸ 임차인에 대한 무단점거 문제가 조기 해결될 수 있음을 설득하여 직접 고소에 착수했다.

그 결과 2025. 1. 10. 공무상비밀표시무효죄 고소장 접수 및 2025. 1. 20. 사건 부산진경찰서 출석조사 시 고소내용 상세조사 및 처벌가능성을 피력하는 등 임차인을 다각도로 압박하자, 형사사건에 위기감을 느낀 임차인이 2025. 5. 7. 자진명도를 완료하였다.

다. 실적 또는 성과

담당자가 직접 형사고소 사건을 담당하는 노력 등을 통해 [그림 12]와 같이 일반 명도소송 대비 최소 4개월을 단축하였고, 연체사건 발생 시 외부 법률대리인 의존도를 감소하여 관리부서 역량을 강화하였다.

[그림 12] 명도소송 절차 및 소요기간 비교표





또한, [표 35]와 같이 형사고소 직접 수행에 따른 약 2천만 원의 경비를 절감하고 자진명도⁸²⁾ 직후 신규 임차인을 유치하여 안정적 임대수입을 확보하여 사업장 운영수지 개선에 크게 기여 하였다.

[표 35] 총 절감·수입 확보 내역

(단위: 천 원, vat 포함)

경비절감		수입확보	
절감 항목	금액	수입 항목	금액
형사고소 비용	19,800	연임대료 수입	4,800
명도소송 성공보수	660	연관리비 수입	869
직접 비용 절감	20,460	총 수입	5,669

4. 조치할 사항

남부개발처장은 장기연체 및 무단점거 등 임차인 관리가 어려운 상황에서도 적극적인 업무를 통해 무단점거 중인 임차인을 자진명도 시킨 ○○○ 과장대우(0급)를 격려하고 해당 내용을 전부점에 전파하시기 바랍니다. (통보)

82) 자진명도 직후, 기존 명도소송 내용을 ‘미납금 및 소송비용 피고인 부담 판결 요청’으로 청구취지·원인 변경하여 2025. 8. 11. 판결 승소 하였으며, 소송비용 청구 없이 명도소송만으로 가집행 선고가 결정되어 같은 날짜 기준 원상복구 금액을 포함한 미납액 (총00,000,000원)에 대해 채권 추심 업무 수행(예금 추가 조회 및 차량 본압류(제주마루 보관 중)) 예정